

**Tentamen** : **BELASTINGRECHT VPB**

**Datum** : **20 december 2016**

**Beschikbare tijd** : **1,5 uur**

- Dit tentamen bestaat uit 5 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

|          |           |
|----------|-----------|
| Opgave 1 | 22 punten |
| Opgave 2 | 18 punten |
| Opgave 3 | 20 punten |
| Opgave 4 | 20 punten |
| Opgave 5 | 20 punten |
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag gebruik worden gemaakt van de in het onderwijsprogramma genoemde Wetboeken. Hierbij geldt dat in deze wetboeken geen geschreven aantekeningen of annotaties (verwijzingen naar wetsartikelen) mogen staan. Het is uitsluitend toegestaan om in de wetboeken arceringen en/of onderstrepingen, zonder tekst, te plaatsen. Het gebruik van tabs is niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij de wetboeken worden geleverd. N.B. zelf beschreven tabs zijn dus niet toegestaan.
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.

**Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2016, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.**

**Veel succes!**

Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2016.

## **De gang van zaken tijdens tentamens**

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u hebt plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elke in te leveren set (doorslag)tentamenpapier.
- i. Vermeld op elke set het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elke set het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elke set doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Scheur het laatste blad (C) van elke set af (mag worden meegenomen), leg de sets op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld. De C-kopie kunt u gebruiken om uw antwoorden te vergelijken met de standaarduitwerkingen van het desbetreffende tentamen. Deze standaarduitwerkingen worden doorgaans binnen een dag na het bekend worden van de tentamenresultaten op My.Nyenrode gepubliceerd.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

## **Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.**

Het gebruik van balpen is verplicht (behalve bij multiple choice tentamens, daar moet juist een potlood worden gebruikt).

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2016.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

### Opgave 1 (22 punten)

Dirk de Waard is directeur en groot aandeelhouder (90%) van De Waard Holding BV. De Waard Holding BV is als moedermaatschappij sinds 2010 gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met De Waard Onroerend Goed BV, De Waard Auto's BV en De Waard Pensioen BV. De Waard Holding BV bezit 100% van de aandelen van haar dochtervennootschappen. Het gehele De Waard concern is gevestigd te Utrecht. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 3.500.000 en het fiscaal eindvermogen is € 5.750.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. In 2015 is voor € 150.000 aandelenkapitaal in De Waard Holding BV terugbetaald aan de aandeelhouders.
- c. De Waard Onroerend Goed BV heeft een vordering op De Waard Holding BV van € 100.000. De betaalde rente over 2015 bedroeg nihil terwijl een zakelijke rente € 4.000 zou hebben bedragen.
- d. De Waard Holding BV heeft in 2015 5% van de aandelen in Custom Cars BV te Utrecht verworven. De aankoopkosten (notariskosten) bedroegen € 5.000.
- e. De Waard Auto's BV heeft in 2015 haar in 2010 verworven aandelenbezit van 20% van de aandelen in Electric Cars BV te Utrecht verkocht. Zij heeft daarbij een boekwinst gemaakt van € 75.000.
- f. De Waard Onroerend Goed BV verhuurt een pand aan Ruud de Waard, de zoon van Dirk de Waard, voor € 12.000, die daarin een computerzaak exploiteert. Een zakelijke huur zou € 24.000 hebben bedragen.
- g. De Waard Holding BV heeft over 2015 aan haar commissaris, die 10% van de aandelen in De Waard Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 20.000.
- h. Ter zake van de aankoop van een nieuw bedrijfspand is in 2015 terecht een herinvesteringsreserve afgeboekt van € 400.000.
- i. De Waard Holding BV heeft in 2015 een liquidatieverlies geleden van € 25.000 op een afgewikkelde liquidatie van een deelneming en zij is ervan uitgegaan dat dit onder de deelnemingsvrijstelling valt.
- j. Het voorvoegingsverlies van 2009 van De Waard Auto's BV bedraagt € 200.000. De Waard Auto's BV heeft in 2015 voor € 120.000 bijgedragen aan de winst van de fiscale eenheid.

#### Gevraagd:

Bepaal het belastbare bedrag 2015 voor De Waard Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2015 van De Waard Holding BV.

## Opgave 2 (18 punten)

Piet van Dijk de directeur en groot aandeelhouder van Van Dijk Meubels BV te Amsterdam. Van Dijk Meubels BV fabriceert moderne eigentijdse meubels en levert deze aan diverse meubelzaken binnen Europa. Piet heeft als hobby het rijden in exclusieve 'snelle' oldtimers. Van Dijk Meubels BV heeft jaren geleden, op aandringen van Piet, een oude Ferrari gekocht van een bevriende zakenrelatie in Italië. De boekwaarde van deze auto bedraagt € 100.000. De waarde in het economische verkeer bedraagt thans € 175.000. Van Dijk Meubels BV heeft € 25.000 kosten gemaakt voor de oude Ferrari. De oude Ferrari heeft niets met de ondernemingsactiviteiten van Van Dijk Meubels BV te maken. De belastinginspecteur heeft deze kosten terecht geweigerd.

### Gevraagd:

- a. Staat de oude Ferrari terecht op de balans van Van Dijk Meubels BV?
- b. Wat is de ratio van het renpaardenarrest van HR BNB 2002/290?
- c. Geef de journaalpost voor de correctieboeking van Van Dijk Meubels BV inzake de door de belastinginspecteur geweigerde kosten.
- d. Welke mogelijkheden zijn er om (een deel van) de kosten van de oude Ferrari fiscaal in aftrek te kunnen brengen bij Van Dijk Meubels BV?

## Opgave 3 (20 punten)

De Meeuw Holding BV bezit alle aandelen in Bouwmaterialen De Meeuw BV die gespecialiseerd is in de verhuur van bouwmaterialen. Beide vennootschappen zijn gevestigd te Tilburg. De Meeuw Holding BV heeft € 200.000 uitgeleend aan haar dochter Bouwmaterialen De Meeuw BV. De leningsvoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van een deelnemerschapslening (in de zin van HR BNB 2006/82 en HR BNB 1998/208). Bouwmaterialen De Meeuw BV betaalt over 2015 een zakelijke rente van € 4.000.

### Gevraagd:

- a. In welke drie gevallen dient vreemd vermogen voor fiscale toepassingen te worden geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen (informeel kapitaal)?
- b. Welk wetsartikel geeft een wettelijke invulling van de deelnemerschapslening?
- c. Noem de drie cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening?
- d. Geef onder vermelding van het van toepassing zijnde wetsartikel aan of de ontvangen rente op de lening bij De Meeuw Holding BV belast is.
- e. Is de rente op de lening bij De Meeuw Holding BV belast indien de lening niet aan alle cumulatieve eisen van de deelnemerschapslening voldoet?

#### Opgave 4 (20 punten)

M BV is in Breukelen gevestigd. Deze vennootschap heeft een 100% dochtervennootschap D GmbH (gevestigd in Duitsland). D GmbH heeft op haar beurt weer een in Nederland gevestigde 100% dochtervennootschap C BV. De boekjaren van alle vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar en ze zijn allemaal actief in de computerbranche. De accountant van M BV verzoekt namens zowel M BV als C BV de belastinginspecteur om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen M BV en C BV toe te staan. De belastinginspecteur wijst het verzoek echter af.

##### Gevraagd:

- a. Heeft de belastinginspecteur het bovenstaande verzoek om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting terecht afgewezen?

De wetgever hanteert ingewikkelde regels voor de verrekening van verliezen rond het voegingstijdstip.

##### Gevraagd:

- b. Welk artikel in de Wet Vpb 1969 en welk artikel in het Besluit fiscale eenheid 2003 heeft specifiek betrekking op het verrekenen van voorvoegingsverliezen?

Met ingang van 1 januari 2015 bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen M BV, D BV, E BV en F BV. De fiscale resultaten vóór verrekening van voorvoegingsresultaten luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

| Jaar | M BV  | D BV  | E BV  | F BV | Fiscale eenheid |
|------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| 2014 | - 220 | - 45  | + 250 | + 90 | n.v.t           |
| 2015 | + 300 | + 100 | - 150 | + 50 | + 300           |

##### Gevraagd:

- c. Hoeveel bedraagt het belastbare bedrag 2015 van de fiscale eenheid ná verrekening van voorvoegingsverliezen?

#### Opgave 5 (20 punten)

De op de Antillen gevestigde vennootschap World Invests NV bezit 100% van de aandelen in de in Nederland gevestigde vennootschap Dutch Invests BV en 50% van de aandelen in de in Nederland gevestigde vennootschap Randal Parcs BV.

In 2015 leent World Invests NV € 500.000 uit aan Randal Parcs BV tegen een zakelijk rentepercentage van 3%. Deze lening houdt direct verband met een terugbetaling van gestort kapitaal van € 500.000 van Dutch Invests BV aan World Invests NV. Het tarief voor de vennootschapsbelasting op de Antillen bedraagt 3%.

##### Gevraagd:

- a. Geef onder vermelding van het/de van toepassing zijnde wetsartikel/wetsartikelen aan of de rentekosten van € 15.000 aftrekbaar zijn bij Randal Parcs BV?

World Invests NV heeft naast bovengenoemde lening eveneens geld uitgeleend aan Holiday BV. Zij heeft € 1.000.000 uitgeleend met een looptijd van 15 jaar en een rentepercentage van 3%. Een zakelijk rentepercentage zou 4,5% hebben bedragen. World Invests NV bezit géén aandelen in Holiday BV, maar eist en krijgt het recht om een commissaris bij Holiday BV aan te stellen.

##### Gevraagd:

- b. Geef onder vermelding van het/de van toepassing zijnde wetsartikel/wetsartikelen aan of de in rekening gebrachte rente en/of het verschil tussen die rente en een zakelijke rente voor Holiday BV aftrekbaar is?